

Quito, 1 de junio de 2026

Oficio: RP_MEPC_P4183_20260601

Dra. Gilda Alcívar García

Ministra de Educación, Deporte y Cultura

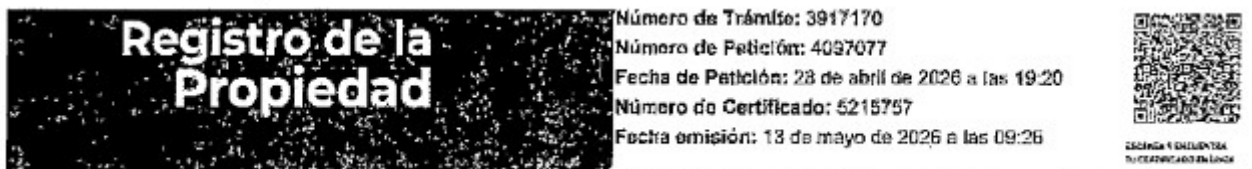
Presente.-

ASUNTO: Bienes patrimoniales en la ciudad de Quito

De mi consideración:

Un cordial saludo. En base a la "absorción / fusión" que se dieron de ministerios en el cual el "Ministerio de Cultura y Patrimonio" pasa a conformar el nuevo "Ministerio de Educación, Deporte y Cultura" en donde este se constituye en el ministerio **MANDANTE**, entendería que el INPC pese a que conserva su personería jurídica, debe seguir los lineamientos, control y políticas que ustedes determinen, por tal motivo deseo poner en su conocimiento el siguiente caso:

- Recientemente solicité al Registro de la Propiedad de Quito un certificado de gravámenes de una propiedad construida en 1963 y que se encuentra localizada en el Centro Histórico de Quito, es una construcción de cemento armado, moderno, SIN VALOR PATRIMONIAL Y/O CULTURAL.
- Me encuentro con la DESAGRADABLE novedad que la misma tiene una observación en la cual se le ha incluido en el Patrimonio de la ciudad.



Página 4

OBSERVACIONES:

Se aclara que se revisó gravámenes como MERCEDES MARIA VALDIVIESO ANDRADE, con de Cédula de Identidad Número 1704579745

CON BASE EN EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN EL OFICIO NRO. GADDMQ-IMP-2020-1134-D DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020 EMITIDO POR EL SEÑOR RAÚL DAVID CODENA VALDIVIEZO, EN CALIDAD DE DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO (E), SE PROCEDE A LA INSCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN DE BIEN PERTENECIENTE AL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DEL INMUEBLE DETALLADO EN EL OBJETO DEL ACTA EN LA CUAL SE REALIZA LA PRESENTE MARGINACIÓN.

- Inmediatamente solicité al IMP vía oficio No. RP_IMP_P4183_20260515 (SITRA del MDQ No. GADDMQ-IMP-DAF-USA-2026-0997-E) la documentación que respalde la observación que le he mencionado antes encontrándome con la siguiente secuencia de pasos:
 - En 1984 la ciudad de Quito define una "zona de amortiguamiento" alrededor de la "Zona Núcleo" de conservación, encontrándose mi casa, el predio 4183 (para 1984 el predio tenía 21 años de construcción) dentro de esta zona de amortiguamiento dado que está ubicado en el barrio Loma Grande de la ciudad de Quito. Esto generó la identificación de un listado de 6190 predios de toda clase arquitectónica, tiempo de existencia, material constructivo, el único requisito fue estar dentro de cualquiera de las zonas antes descritas

- En fecha 17 de febrero de 2020 a través de Oficio Nro. GADDMQ-IMP-2020-1184-O suscrito por Sr. Raul David Codena Valdiviezo DIRECTOR EJECUTIVO IMP (E) solicita al señor Carlos Alberto Benítez Álvarez Director de Inscripciones GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO la inscripción de mi propiedad y **otras 6190** como parte del inventario patrimonial de la ciudad
- En fecha 29 de julio de 2020 a través de Oficio Nro. GADDMQ-PM-2020-1754-O de suscrito por el Abg. Fernando Andre Rojas Yerovi en su calidad de Subprocurador Metropolitano del Municipio de Quito presenta el informe legal que determina la validez del proceso administrativo de aprobación del inventario preexistente de bienes patrimoniales (refiriéndose al listado de 6190 predios)
- En fecha 16 de octubre de 2020 a través de Oficio GADDMQ-AM-2020-1178-OF suscrito por el Dr. Jorge Homero Yunda Machado Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, presenta y remite al INPC la solicitud de ratificación e incorporación del inventario preexistente del GAD DMQ al Patrimonio Cultural Nacional (refiriéndose al listado de 6190 predios)
- En fecha 28 de diciembre del 2020 a través de la Resolución No. 114-DE-INPC-2020 suscrita por la Lcda María Catalina Tello Sarmiento Directora Ejecutiva del INPC resuelve "Aprobar el "INFORME DE VALIDACIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN DE INVENTARIOS PRE EXISTENTES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA SU RATIFICACIÓN COMO BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL""
- Debo indicarle que para los propietarios de viviendas en Quito, una inversión de TODA UNA VIDA, la declaratoria de un bien como patrimonial denota algunos aspectos negativos (Cargas, Limitaciones y Riesgos) y peor aún SIN SER UN BIEN QUE CONSTITUYA PATRIMONIO DE NINGUNA CLASE, pudiendo enumerar los siguientes:
 - Pérdida de valor comercial
 - Carga económica exclusiva en la conservación
 - Burocracia y rigidez en los trámites (Restricciones de uso)
 - Prohibición absoluta de demolición o alteración formal
 - Afectación a la habitabilidad y funcionalidad (adecuaciones modernas)
 - Inseguridad jurídica por desactualización de listados
- También me permito indicar que la secuencia de pasos puede haber presentado omisiones, asunciones, falta de verificación y validación que podría haber llevado al error a los funcionarios públicos firmantes en los documentos que permitieron la legalización de estos 6190 predios como bienes patrimoniales, y si la resolución de 2020 obliga a inscribir predios no patrimoniales basándose en un posible error de inventario, se abre la puerta a la vulneración de varios cuerpos normativos en Ecuador:
 - Constitución de la República del Ecuador
 - Derecho a la Propiedad (Art. 66, numeral 26): Aunque la propiedad tiene una función social y ambiental, imponer restricciones patrimoniales (que limitan el uso, modificación, enajenación o desarrollo) a un inmueble que no posee técnicamente características históricas constituye una afectación arbitraria e ilegal al derecho de propiedad del ciudadano.
 - Principio de Seguridad Jurídica (Art. 82): Consiste en la certeza de que las normas y los actos de la autoridad pública se aplicarán con base en la verdad legal y fáctica. Incluir predios de forma errónea genera reglas de juego confusas y desprotección para el administrado.

- Principio de Eficiencia y Debido Proceso Administrativo (Art. 76 y Art. 227): Las instituciones públicas deben actuar bajo criterios de eficiencia, precisión y con estricto apego a la verdad material (la realidad de los hechos).
- Código Orgánico Administrativo (COA)
 - Principio de Legitimidad (Art. 8): Un acto administrativo debe sustentarse en hechos reales y probados. Si los presupuestos de hecho del acto (el listado de casas) son falsos o erróneos para ciertos predios, el acto adolece de un vicio que afecta su validez.
 - Vicios del Acto Administrativo (Art. 105): El COA señala que son nulos los actos administrativos que violen la Constitución o que se dicten prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido. Si el procedimiento exigía una valoración técnica actualizada de las variables (antigüedad, estado, valor tipológico) y no se hizo, hay una vulneración procedimental.
- Ley Orgánica de Cultura (y su Reglamento)
 - Criterios Técnicos de Inventario: Esta ley (y las normas técnicas emitidas por el Ministerio de Cultura vigentes en 2019/2020, como los Acuerdos DM-2019-094 y DM-2019-252 mencionados en el oficio) exige que el inventario patrimonial responda a una metodología rigurosa de catalogación. Incluir predios "en masa" por arrastre histórico violaría las disposiciones técnicas obligatorias que rigen la delimitación, desvinculación y pérdida de la calidad de bienes patrimoniales.
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)
 - Competencias de Uso y Control de Suelo (Art. 54 y Art. 55): Los municipios (como el GAD de Quito) tienen la competencia exclusiva de regular el uso y la ocupación del suelo. Al dictar actos basados en inventarios erróneos, se desnaturalizan los instrumentos de planificación urbana y catastro municipal.

Por lo antes expuesto, le solicito

1. Realizar las coordinaciones necesarias con los entes responsables MDQ - IMP - INPC para
 1. Determinar si el proceso seguido por el MDQ para nombrar como bien patrimonial a un bien por estar dentro de un macro listado contempló omisiones, falta de acuciosidad, falta de control, falta de verificación y falta de validación que llevó al INPC a cometer errores en su resolución del 2020
 2. Determinar si el INPC realizó omisiones y cayó en una falta de acuciosidad, falta de control, falta de verificación y falta de validación para emitir su resolución del 2020
 3. Blanquear los bienes patrimoniales reales que existan en la ciudad
 4. Identificar a los bienes que deben ser excluidos de dicha lista de pre existencia
 5. Definir en el concepto de "zona de amortiguamiento" que maneja el INPC como una zona que cuida lo patrimonial, pero que el estar dentro de la misma NO significa que el bien sea patrimonial.
2. Proporcionarme en caso de existir, el análisis realizado por el ente público, de la afectación al ciudadano lo que significa la determinación de un bien como patrimonial, usted en este oficio verá numerada una lista de afectaciones que yo como dueño siento ante esta situación. Y en caso de no existir este análisis, por favor realizarlo, el Estado no puede perjudicar a 6190 ciudadanos.
3. Convocarme en calidad de "ciudadano afectado" a las reuniones que se realicen sobre este tema, es importante que los ciudadanos podamos defendernos en estas situaciones antes que el daño esté hecho.

4. Proporcionarme la información de contacto de los enlaces, delegados que son parte de la UNESCO (encargados del Patrimonio) con los cuales ustedes interactúan para temas relacionados con el Patrimonio de Quito.

Atentamente,

Ing. Byron Valdivieso A.

C.I.: 1707002786

Email: bgva2005@yahoo.com

Telf.: 0959940768

Dirección: Morales E349 y Fernández Madrid (Loma Grande – Centro Hist)

Quito, 1 de junio de 2026

Oficio: RP_MDQ-INPC_P4183_20260601

Soc. Pabel Muñoz

Alcalde del Municipio de Quito

Arq. Milton Vladimir Chávez Aguirre

Director Ejecutivo Instituto Metropolitano de Patrimonio

Dr. Michael Aulestia

Presidente de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio (Concejo Metropolitano de Quito)

Dra. Sandra Hidalgo

Vicepresidente de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio (Concejo Metropolitano de Quito)

Arq. Amanda Braun Baquero

Directora Ejecutiva INPC

Arq. José Morales Rodríguez

Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial

Presentes

ASUNTO: Bienes patrimoniales en la ciudad de Quito

De mi consideración:

Un cordial saludo. Adjunto encontrarán el documento ingresado para atención de la señora **Dra. Gilda Alcívar García** Ministra de Educación, Deporte y Cultura; el mismo que da a conocer posibles anomalías en la determinación de los Bienes Patrimoniales en la ciudad de Quito, pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Byron Valdivieso A.

C.I.: 1707002786

Email: bgva2005@yahoo.com

Telf.: 0959940768

Dirección: Morales E349 y Fernández Madrid (Loma Grande – Centro Hist)